

1505424-85.2021.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... análogos aos delitos de roubo e tráfico de drogas. Após atingir a maioridade, nunca foi preso (termo de interrogatório de fl. 68). Em juízo, disse nunca ter sido processado ou preso anteriormente. Possui passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Quanto aos fatos narrados na denúncia, negou a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505424-85.2021.8.26.0624

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2261554/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 14824878 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 787/21/609 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 806/21/609 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 2261554 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

MANOEL DE SOUZA LIMA NETO, ISAQUE ARRUDA PUPO e CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como

incurso na figura típica descrita no artigo 288, caput, do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

MANOEL DE SOUZA LIMA NETO, ISAQUE ARRUDA PUPO e CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO também foram denunciados e estão sendo processados como incurso na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, conforme descreve a denúncia, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 10h30, na Rua do Cruzeiro, nº 639, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios caracterizador do concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Hilux, placa EFY-4747 de Tatuí, 01 (um) telefone celular da marca Samsung, modelo A20, avaliado em R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a quantia de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais), 01 (uma) sacola com diversas roupas avaliadas em R\$ 3.000,00 (três mil reais), além de cartões bancários e documentos pessoais, todos os bens pertencentes à vítima Patrícia Elisa de Almeida Brisola.

CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO ainda foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/06, porquanto, consoante descrito na denúncia, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 12h00, na Rua Albino Estéfane, nº 225, no Residencial Di Napoli II, na Cidade e Comarca de Boituva, possuía e mantinha sob sua guarda munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Na data de 27 de setembro de 2021 foi decretada a prisão temporária do réu Cleyton Andrey Paludetto Cardoso (fls. 224/228 dos autos do Processo nº 1500458-79.2021.8.26.0624 em apenso).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021, oportunidade na qual foi convertida a prisão temporária vigente em desfavor de Cleyton Andrey Paludetto Cardoso em prisão preventiva (fls. 269/272).

Citados (fls. 345, 348 e 350), os réus ofertaram resposta escrita à acusação (fls. 398/402 - Cleyton Andrey; fl. 404 - Manoel; fl. 405 - Isaque).

Durante audiência foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas. Ao final, os réus Isaque Arruda Pupo e Cleyton Andrey Paludetto Cardoso foram interrogados. Foi decretada a revelia do acusado Manoel de Souza Lima Neto, eis que se evadiu do sistema prisional e não compareceu à solenidade designada. A instrução foi encerrada e o Ministério Público e as Defesas dos réus Isaque Arruda Pupo e Manoel de Souza Lima Neto apresentaram suas alegações finais orais (fls. 486/491 e 497/503).

A Defesa do réu Cleyton Andrey Paludetto Cardoso apresentou suas alegações finais em forma de memoriais (fls. 504/513).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de MANOEL DE SOUZA LIMA NETO, ISAQUE ARRUDA PUPO e CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO, os quais, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediram os preceitos primários das normas penais incriminadoras inseridas no artigo 288, caput; e artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I; com incidência do artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Ainda, em desfavor de CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO é atribuída a prática da infração penal disposta no artigo 12 da Lei nº 10.826/06.

De início, não há se falar na inépcia da denúncia quanto à descrição da prática delituosa disposta no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tal qual suscitou a Defesa do réu Cleyton Andrey Paludetto Cardoso. A peça acusatória é clara, e atende aos ditames do art. 41 do CPP. Na exordial, constam, com efeito, a qualificação dos acusados, os fatos a eles atribuídos, minuciosamente expostos com todas as suas circunstâncias, seu enquadramento típico e o rol de testemunha.

Nada tem a peça inaugural, portanto, de insubsistente, ao contrário do alegado pela Defesa, tendo permitido aos acusados o exercício de seu direito de defesa de modo

amplo.

No mais, reitera-se o quanto declinado na decisão de fls. 435/437 e, por isso, rejeito a preliminar invocada.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, verifica-se que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados, impondo-se o acolhimento da pretensão punitiva, porém com a incidência do artigo 383 do Código de Processo Penal, tal qual será devidamente explanado na fundamentação em momento oportuno.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade dos delitos está demonstrada através dos boletins de ocorrência de fls. 10/11, 12/14 e 60/62, auto de entrega de fl. 15, fotografias de fls. 19/23, relatórios de investigação de fls. 25/58, 63/64 e 230/239, auto de exibição e apreensão de fl. 65, laudos periciais de fls. 112/217, 428/430 e 449/452 e pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é inconteste, recaindo sobre os réus a responsabilização penal acerca dos delitos a eles imputados.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise das provas colhidas nos autos, notadamente as que foram produzidas em audiência e sob o crivo do contraditório. Durante a instrução, a vítima PATRÍCIA ELISA DE ALMEIDA BRISOLA, indagada pelo Ministério Público, contou que no dia 13 de abril de 2021 estava defronte da Clínica Radiológica dentro de seu carro. O veículo estava com as portas destrancadas. Sem perceber, foi surpreendida por dois indivíduos que rapidamente adentraram em seu automóvel e comunicaram o assalto. Um dos roubadores sentou no banco do passageiro dianteiro, enquanto o segundo ficou no banco de trás. Foi por eles ameaçada para não reagir. Eles diziam que seria alvejada na cabeça. Os roubadores obrigaram-na a dirigir seu veículo até as proximidades do "Açougue do Cruzeiro" (sic). Em seguida, o indivíduo que estava ao seu lado passou a dirigir o veículo e a depoente ficou no banco traseiro com o outro meliante. Os assaltantes seguiram com a depoente dentro do carro até a fábrica de vidros e logo adentraram em uma estrada de terra. O condutor empregava velocidade excessiva. Em dado momento, os roubadores deixaram-na em um canavial e seguiram com todos os seus bens existentes dentro do veículo. Não percebeu se havia outro carro acompanhando-os, porém um policial de Cerquilho informou para ela sobre um veículo modelo Cobalt e de cor branca que estava envolvido no delito. Posteriormente foi chamada na Delegacia de Polícia e lá reconheceu por meio de fotografia os roubadores como sendo os réus Manoel e Isaque. Durante seu depoimento, foram apresentadas imagens dos acusados; à primeira sequência de fotos disse não reconhecer nenhuma das pessoas que ali estavam. Já quanto à segunda sequência de fotos reconheceu como sendo o rouboador que sentou no banco de trás do veículo o indivíduo de nº 2. E, em relação à terceira sequência de fotos, reconheceu como sendo o rouboador que sentou ao seu lado e que depois tomou a condução do veículo o indivíduo de nº 1. Não viu nenhuma arma de fogo, porém os assaltantes informaram que estavam armados. Durante o trajeto, os assaltantes perguntaram se o combustível do automóvel daria pra chegar até Sorocaba e se seu celular não era rastreado. Reconheceu seu veículo, através de uma fotografia e salientou que a placa do automóvel foi modificada. Aos questionamentos da Defesa de Manoel, informou que os roubadores não retiraram as máscaras de prevenção à Covid-19. Conseguiu observar detalhes dos acusados como a estatura, cabelo, compleição física e outros. Quanto ao réu Manoel, disse que ele possuía corte de cabelo curto e cor escura, de estatura média, meio forte e não possuía nada peculiar no rosto. Ao lhe ser apresentada a página 30 dos autos a depoente reconheceu os roubadores. Já a pessoa presente na fotografia da página 34 não logrou reconhecer. A pessoa constante na parte superior da página 58 reconheceu como sendo aquela que sentou no banco do passageiro dianteiro.

Questionado pelo Ministério Público, o policial militar MARCOS CESAR LIMA DE SOUSA disse ter participado da ocorrência envolvendo a apreensão do veículo Cobalt, na Cidade de Boituva. Salientou que um dia antes uma equipe policial avistou o veículo Cobalt e uma caminhonete em uma estrada de terra. Tentaram efetuar a abordagem, todavia os veículos empreenderam fuga. As informações foram repassadas às demais equipes. As diligências visavam localizar a caminhonete roubada. O veículo Cobalt

estava sendo utilizado para a prática de delitos na região. Já no término de sua jornada de trabalho, na estrada que liga as Cidades de Cerquilha e Boituva avistou o veículo Cobalt de cor branca passar. Determinada a parada do automóvel, seu condutor não obedeceu. Iniciou-se uma perseguição. O automóvel foi até o Bairro Novo Mundo, local em que o motorista o abandonou. O condutor foi abordado e nada informou. No veículo havia equipamentos de sinais luminosos utilizados em viaturas policiais. Posteriormente, na Delegacia de Polícia, soube que o veículo era produto de outro delito praticado na Cidade de Sorocaba e estava com a placa de outro veículo furtado. O indivíduo abordado era Manoel. Indagado, o réu disse que os equipamentos de iluminação já estavam no carro quando o adquiriu. O depoente não participou de outras diligências. Apontou que as denúncias repassadas às equipes policiais davam conta de que o veículo Cobalt de cor branca era utilizado para se passar como viatura da Polícia Civil para a prática de delitos na região. A Defesa de Manoel, disse que soube da subtração da Hilux de cor preta. Informou não ter participado da localização do referido veículo.

VANDERSON ESTEVAM BARBOSA, policial militar, indagado pelo Ministério Público, apontou que houve um roubo de um veículo Toyota Hilux na Cidade de Tatuí. Durante patrulhamento, o depoente observou um veículo similar transitando na Cidade de Boituva. Como estava no contrafluxo da Rodovia não pôde realizar o acompanhamento. Acionou outra equipe policial. Referida equipe foi até uma área rural e deparou-se com o veículo Hilux enquanto ele saía de um canavial acompanhado de um veículo Chevrolet Cobalt de cor branca. Os policiais tentaram efetuar a abordagem dos veículos, mas quase foram atropelados por eles. Tudo foi filmado por câmeras existentes no local. Foi constatado que o veículo Toyota Hilux era aquele subtraído em Tatuí e ainda houve a anotação da placa do veículo Chevrolet Cobalt. Após três ou quatro dias, outra equipe policial localizou o veículo Chevrolet Cobalt, oportunidade em que foi abordado o réu Manoel. Depois da equipe da Polícia avistar o veículo Toyota Hilux e antes de ter sido o veículo Chevrolet Cobalt apreendido, este último foi flagrado sendo utilizado como instrumento para a prática de outros delitos, ocasião em que seus ocupantes se faziam passar por policiais civis. O automóvel estava com as placas alteradas. Dentro do veículo Cobalt, os policiais encontraram um comprovante de um hotel do Município de Boituva. O gerente do estabelecimento reconheceu o veículo como sendo aquele utilizado por seus hóspedes e informou que eles ainda não haviam feito o check out. No apartamento dos suspeitos foram apreendidos diversos objetos, tais como aparelho celular e outros pertencentes a Manoel. A reserva do hotel foi feita em nome de Jéssica, a qual foi encontrada, confirmou ter relacionamento com Manoel e disse que ambos estavam no hotel para a prática de roubos. Jéssica disse ter acompanhado Manoel em um dos roubos em que ele utilizava roupas da Polícia Civil. O depoente teve contato com Manoel apenas na Delegacia de Polícia. Não participou da localização de munições. Às indagações da Defesa do réu Manoel, afirmou que não foi possível identificar nenhum dos ocupantes do veículo Toyota Hilux quando o avistou. Não participou do bloqueio policial.

A testemunha MÁRCIO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS, investigador de polícia, ao ser indagado pelo Ministério Público, disse que as investigações visavam apurar a autoria do delito de roubo de um veículo Toyota Hilux em Tatuí. As investigações tiveram um desdobramento e, após autorização judicial, foram averiguadas as informações constantes nos aparelhos celulares apreendidos com o réu Manoel. A fim de melhor esclarecer os fatos, o depoente salientou que no dia quatorze ou quinze do mês de abril de 2021, ocorreu uma tentativa de roubo no Município de Cerquilha, ocasião na qual os responsáveis pelo delito utilizaram roupas da Polícia Civil e um veículo Chevrolet Cobalt de cor branca. Ao saberem da ocorrência de referido delito, sua equipe procurou obter outros elementos acerca do evento. Na oportunidade, souberam que referido veículo já havia sido utilizado em diversos outros roubos na região. Em dia anterior à tentativa de roubo, soube da prática de evasão a bloqueio policial realizado pelos ocupantes dos veículos Cobalt e Hilux. Neste mesmo dia, o veículo Toyota Hilux foi abandonado e posteriormente apreendido pelos policiais militares. O veículo Chevrolet Cobalt continuou a transitar pela região. Afirmou que posteriormente o veículo Cobalt foi apreendido em poder do

acusado Manoel que também portava dois ou três aparelhos celulares. Referidos aparelhos foram objetos de quebra de sigilo, oportunidade na qual foi possível angariar elementos para a apuração do delito praticado em Tatuí. Disse ter sido observado diálogos entre Manoel e sua companheira Jéssica, os quais estavam hospedados em um hotel de Boituva. Através das imagens do sistema de segurança do hotel foi comprovado que Manoel e Jéssica estiveram em Boituva. Nas conversas averiguadas entre Manoel e Jéssica, eles citavam o envolvimento do acusado Isaque. Também havia uma fotografia enviada por Manoel para Jéssica no dia do roubo praticado em Tatuí em que ele estava com Isaque. Foi observado ainda que Cleyton também sempre conversava com Manoel. Ao ser detido no Município de Cerquilha, Cleyton narrou ter participado dos fatos, mas apenas atuou após saber da prática do roubo da caminhonete, notadamente para o transporte do veículo. Salientou ter ficado bem claro o envolvimento de Cleyton nas empreitadas criminosas, tendo em vista as mensagens por ele trocadas com Manoel dias antes da prática delituosa. Quanto ao roubo praticado em Tatuí, salientou ter sido apurado o envolvimento dos réus Manoel e Isaque, os quais foram reconhecidos pela vítima. Asseverou que Cleyton negou ter participado do roubo e apenas teria participado no transporte do veículo roubado. Não foi possível apurar quem estava conduzindo o veículo Cobalt, mas sabiam que dois dos indivíduos abordaram a vítima, denotando haver outros envolvidos, sem poder comprovar com certeza a atuação de Cleyton. Manoel era conhecido pela alcunha “piloto” (sic), utilizada pela facção criminosa PCC. Manoel mandou por WhatsApp várias fotos da caminhonete roubada. Os policiais militares disseram que o veículo Chevrolet Cobalt já era procurado. Teve acesso ao depoimento da vítima, tendo ela reconhecido Isaque e Manoel como sendo os responsáveis por abordá-la. Às indagações da Defesa de Manoel acrescentou não ter participado do bloqueio policial realizado pela Polícia Militar. Soube de tal fato no dia posterior, enquanto estava no Município de Cerquilha. Não sabe se existe registro relacionando os veículos que se furtaram à ação policial com os acusados. Acerca das informações obtidas através dos aparelhos celulares, citou o teor de mensagens enviadas por Cleyton para Manoel, notadamente “aqui tem bastante Hilux, se tiver um cano dá pra catar” (sic) e “se você vier dá pra catar duas de uma vez só” (sic). Afirmou que por vezes são utilizados uniformes pela Polícia Civil para padronização.

Na fase policial, o réu ISAQUE ARRUDA PUPO negou envolvimento no delito de roubo narrado na denúncia e manifestou o desejo de permanecer em silêncio (termo de interrogatório de fl. 94). Em seu interrogatório colhido em juízo, negou a prática dos delitos a ele atribuídos. Disse ter sido preso em 21 de abril de 2021 por descumprimento de benefício legal. Em junho foi liberado, mas em julho foi preso novamente, ocasião em que tomou conhecimento dos fatos. Disse conhecer Manoel porque ele é primo de sua esposa. Disse que se encontrava no dia-a-dia com Manoel, pois ambos residiam na mesma rua. Cleyton apenas conhece de vista e com ele estudou no ano de 2015.

Já o réu CLEYTON ANDREY PALUDETTO CARDOSO, na fase investigativa informou conhecer os réus Manoel, conhecido como “Piloto” (sic) e Isaque. Narrou que em determinado dia estava em sua casa, no Município de Cerquilha e recebeu ligação telefônica de Manoel, o qual lhe informou “eu roubei uma caminhonete em Tatuí, e ela tá lá Boituva, e já tá frio, já dormindo, preciso que você leve ela para Sorocaba” (sic). Aceitou ao convite feito por Manoel. O acusado Manoel foi buscá-lo em sua casa e, na oportunidade, estava acompanhado por Isaque. Ambos estavam em um veículo Cobalt, de cor branca, conduzido por Manoel. O interrogando foi levado até o Centro da Cidade de Boituva, local em que a caminhonete estava estacionada na rua. Manoel e Isaque disseram ao interrogando para acompanhá-los com a caminhonete, pois iriam trocar de placa. Atendeu à determinação e conduziu a caminhonete Toyota Hilux até uma estrada de terra, local em que a placa dela foi trocada. Nem chegou a sair da Hilux no momento. Após, o interrogando continuou a dirigir a caminhonete pela estrada de terra, acompanhando o veículo Cobalt. Em dado momento, avistou uma viatura da Polícia Militar em sentido contrário. Os policiais tentaram fechar a via. Percebeu que o veículo Cobalt conduzido por Manoel desviou da viatura. Como seguia logo atrás, “joguei a caminhonete em cima dos polícia” (sic). Após isso, não

teve mais contato com o veículo Cobalt e deixou a Hilux abandonada no Bairro Galo de Ouro, em Cerquilha. Não sabe o que aconteceu posteriormente com o veículo. Após os fatos, continuou a manter contato por WhatsApp com o réu Manoel para tentar ajustar outro carro roubado para conduzir. Disse não saber os detalhes do roubo, acreditando que quem o praticou foram os réus Manoel e Isaque. Sobre as munições encontradas em sua casa, salientou tê-las guardado há um bom tempo, mas não possui arma e não tinha como utilizá-las. Foi internado duas vezes na Fundação Casa por envolvimento com atos infracionais análogos aos delitos de roubo e tráfico de drogas. Após atingir a maioridade, nunca foi preso (termo de interrogatório de fl. 68). Em juízo, disse nunca ter sido processado ou preso anteriormente. Possui passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Quanto aos fatos narrados na denúncia, negou a prática do delito de roubo. Informou ter recebido ligação telefônica de Manoel após o roubo, o qual solicitou para ele levar a caminhonete para a Cidade de Sorocaba. Foi informado que apenas deveria seguir o veículo Cobalt. Em Boituva iniciou uma fuga e a Polícia Militar desferiu três disparos contra ele em uma estrada de terra. Com medo de morrer, acelerou e fugiu. Em uma vicinal entre Boituva e Cerquilha, seguiu em direção ao Hungria (sic) e parou no Galo de Ouro (sic), abandonou o veículo e saiu andando. Conhecia Manoel, mas não conhecia Isaque. Antes dos fatos, enviou mensagens de texto com Manoel. Questionado acerca do teor das mensagens, confirmou tê-las enviado para Manoel, mas negou envolvimento no roubo. Em relação às munições encontradas em sua casa, confirmou tê-las guardado há alguns anos, porém nunca fez uso delas.

Por seu turno, perante a Autoridade Policial, o réu MANOEL DE SOUZA LIMA NETO disse que estava preso atualmente no CDP de Iperó por receptação de um veículo Cobalt. Sobre os fatos e investigações realizadas, negou qualquer participação no roubo ocorrido em Tatuí e indicou o desejo de permanecer em silêncio (termo de interrogatório de fl. 79). Não foi possível a colheita do interrogatório do réu, tendo em vista que se evadiu do sistema prisional e não compareceu à audiência designada para o ato (fls. 492/494 e 502/503).

Os depoimentos e os interrogatórios foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Finalizada a instrução, diante do conjunto de provas amealhado, outra conclusão não é possível senão a procedência da ação penal. Para melhor compreensão, procedo à análise dos delitos atribuídos aos réus de forma individualizada.

DO DELITO DE ROUBO (Artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal).

Dos elementos de informação colhidos infere-se que na data de 13 de abril de 2021, os réus deliberaram pela prática de um roubo de veículo e, imbuídos com tal propósito, deslocaram-se à Cidade de Tatuí, a bordo do veículo da marca Chevrolet e modelo Cobalt, de cor branca, pertencente ao acusado Manoel de Souza Lima Neto.

Por volta das 10h30, enquanto estava dentro de seu carro estacionado na Rua do Cruzeiro, na altura do nº 639, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, defronte à Clínica Radiológica, a vítima foi surpreendida pelos réus Manoel e Isaque Arruda Pupo, os quais anunciaram o assalto (registro da ocorrência às fls. 10/11).

O primeiro dos acusados sentou-se no banco do passageiro dianteiro e mencionou a todo o momento portar arma de fogo, enquanto o segundo adentrou e sentou-se no banco traseiro.

Os roubadores determinaram à ofendida que dirigisse o veículo e, por conta da grave ameaça empregada, atendeu à ordem. Ao chegar nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Açougue do Cruzeiro” (sic), Manoel tomou a condução do veículo e a vítima foi colocada no banco traseiro, sob a vigilância de Isaque.

Em seguida, Manoel e Isaque seguiram até uma Rodovia vicinal que dá acesso às Cidades de Tatuí e Boituva, ingressaram em uma estrada de terra, local no qual abandonaram a vítima, levando todos os seus bens, dentre eles um aparelho de

telefonia celular, carteira, cartões bancários e outros objetos de valor, os quais totalizam aproximadamente a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de prejuízo (declarações de fls. 16/17).

Em suma, estes são os elementos extraídos do depoimento da vítima ofertado em Juízo.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." (Processo Penal, 3º vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

Observe-se que em casos como o trazido a julgamento, a Jurisprudência já é tranqüila em reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a materialidade do delito. Nesse sentido, in verbis:

"A palavra da vítima tem subido valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados ad satiem, pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes." (Apelação nº 1.195.769/4, Julgado em 15/06/2000, 15ª Câmara, Relator: Carlos Biasotti, RJTACRIM 49/112).

"Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

Acrescento, ainda, que em solo policial a ofendida reconheceu por meio de fotografias os acusados Manoel e Isaque e, em Juízo ratificou o reconhecimento realizado, ocasião na qual novamente lhe foram apresentadas três sequências de fotografias tendo ela novamente os apontado como autores do delito.

Não é demais lembrar que, ao ser questionada pela Defesa do réu Manoel, a vítima disse com exatidão ter logrado observar detalhes dos acusados como a estatura, cabelo, compleição física e outros. Ela destacou sobre o réu Manoel que ele possuía corte de cabelo curto e de cor escura, era de estatura média, meio forte e não possuía nada peculiar no rosto.

Também a pedido da Defesa, ao ser-lhe apresentada a página 30 dos autos (fotografia dos réus Manoel e Isaque no dia da prática da subtração) a depoente reconheceu os dois roubadores. Da mesma forma, reconheceu como sendo o indivíduo que sentou no banco do passageiro dianteiro de seu veículo a pessoa que aparece na imagem da parte superior da página 58.

Não bastasse, embora a Defesa de Isaque tenha impugnado o reconhecimento levado a efeito pela vítima, atribuindo a ele desvalor e o desprestigiando como prova, tal argumento não se sustenta, porquanto nenhuma mácula foi observada no procedimento, bem como ele está corroborado por outros elementos de prova.

De grande valia também os depoimentos ofertados pelos policiais militares e pelo investigador de polícia responsável pelas investigações que culminaram na prática da elucidação da autoria delitiva.

Os depoimentos ofertados pelos agentes de segurança merecem prestígio e são eficazes para ampliar a certeza da incidência dos réus no delito a eles imputado. É iterativa a jurisprudência dos nossos Tribunais no sentido de que os agentes de segurança, mormente os que realizam as diligências necessárias à elucidação dos fatos, não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional, somente podendo ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição. Enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade, as suas palavras servem como prova suficiente para informar o convencimento do julgador.

Os depoimentos dos agentes públicos estão em total consonância com os relatórios de investigação de fls. 25/58, 63/64 e 230/239.

Dos elementos angariados com referidas provas, observa-se que já havia diligências

em andamento por parte da DEIC de Sorocaba, da qual o investigador de polícia Márcio Henrique de Souza Campos faz parte, visando identificar os autores de crimes patrimoniais praticados na região.

A Polícia Civil também recebeu informações sobre a utilização de um veículo Cobalt, de cor branca, pelos roubadores, os quais também estariam envolvidos no roubo do veículo Toyota Hilux, havido em 13 de abril de 2021 na Cidade de Tatuí, além de outros.

Após o roubo praticado em Tatuí e aqui analisado, policiais militares lograram tomar conhecimento do trajeto percorrido pelos roubadores e promoveram o cerco em uma estrada visando interceptar a caminhonete e prender os envolvidos.

No entanto, a bordo dos veículos Chevrolet Cobalt, de cor branca e Toyota Hilux roubado, os criminosos conseguiram transpor a barreira policial e fugiram. Na ocasião, inclusive, o condutor da caminhonete quase atropelou um dos policiais militares.

Referida ação foi flagrada pelo sistema de segurança existente no local, cujas imagens estão insertas no relatório de fls. 25/58, notadamente às fls. 32/33.

A caminhonete Toyota Hilux foi abandonada mais a frente em um Bairro denominado Galo de Ouro e o seu ocupante se evadiu. O veículo foi restituído à vítima (fls. 12/14 e 15).

No dia 15 de abril de 2021, data posterior ao delito apreciado nestes autos, houve uma tentativa de roubo na Cidade de Cerquilha, oportunidade na qual os meliantes utilizaram camisetas da Polícia Civil e valeram-se do automóvel Cobalt de cor branca. Referida ação delituosa também passou a ser objeto de apuração por parte da DEIC e, por meio das imagens capturadas do aparelho celular de Manoel é possível visualizar seu envolvimento no delito, eis que enviou para Jéssica uma fotografia dele vestindo uma roupa da Polícia Civil (fl. 34). O veículo Cobalt de cor branca também foi flagrado pela câmera de segurança do imóvel objeto da tentativa de roubo (fls. 35/36).

No curso das investigações, foi comunicada a apreensão do veículo Cobalt, de cor branca, realizada na data de 16 de abril de 2021, oportunidade em que Manoel foi preso em flagrante, porquanto o automóvel ostentava placas trocadas e era produto de delito anterior. Durante a ação policial também foram apreendidos aparelhos celulares em poder do acusado.

Houve representação da Autoridade Policial realizada nos autos do Processo nº 1500458-79.2021.8.26.0624 em apenso, no qual foi deferido pelo Juízo Titular desta Comarca o acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares, oportunidade em que comprovado o envolvimento de Manoel no roubo do veículo Toyota Hilux em Tatuí e no roubo tentado à residência em Cerquilha.

Tal fato se dá porque da análise do conteúdo do aparelho celular de Manoel é possível observar diversas fotos de armas, munições e dinheiro, além de foto da caminhonete roubada, com placa EFY-4747 (fls. 47/50).

Importante destacar, ainda, que quando foi realizada a prisão de Manoel e a apreensão do veículo Cobalt, havia no interior do automóvel um extrato do Hotel Toy Inn. À vista disso, a Autoridade Policial oficiou solicitando a obtenção das imagens do circuito de monitoramento, logrando constatar que Manoel estava hospedado no hotel desde o dia 11 de abril de 2021, por volta das 18h23min.

Ainda, foi possível observar que o réu estava acompanhado de sua namorada Jéssica e chegou com o veículo Cobalt, já com as placas trocadas, permanecendo no local até o dia 15 de abril de 2021, pois no dia seguinte, ou seja, em 16 de abril de 2021 foi preso por policiais militares em Boituva na posse do automóvel apontado (fls. 51/57).

Durante o período de tempo compreendido entre 11 e 15 de abril, foram praticados crimes na região relacionados com o veículo Cobalt de cor branca, dentre eles o roubo da Hilux em Tatuí no dia 13 de abril de 2021 e o roubo tentado à residência em Cerquilha no dia 15 de abril 2021.

Indene de dúvidas, portanto, o envolvimento do acusado Manoel na prática delitiva. De igual modo, não paira dúvida alguma acerca da incursão do réu Isaque Arruda Pupe no delito.

Consoante observado através da obtenção do conteúdo dos aparelhos celulares

apreendidos quando efetuada a prisão de Manoel, foram constatadas mensagens através do aplicativo WhatsApp entre ele e Jéssica, as quais dão total certeza do envolvimento de Isaque (fls. 28/29 e 31).

Inclusive, no dia 13 de abril de 2021, data em que se deu a subtração do veículo Toyota Hilux, na Cidade de Tatuí, Manoel enviou uma fotografia para Jéssica em que está acompanhado de Isaque (fl. 30), cuja imagem serviu para a ofendida confirmar tratar-se dos roubadores em Juízo, após solicitação formulada pela Defesa.

Não é demais apontar que no dia 15 de abril de 2021, Jéssica enviou mensagens para Manoel informando-o sobre a presença de policiais na Cidade (fls. 34/35).

Ainda sobre o envolvimento do acusado Isaque, destaco que não prospera a tese defensiva exposta em alegações finais, na medida em que são vastos os elementos angariados em seu desfavor.

Além do reconhecimento realizado pela ofendida e as imagens obtidas do aparelho celular de Manoel, tal qual acima destacadas, o réu Cleyton Andrey confirmou o envolvimento de Manoel (por ele apontado ainda sob a alcunha "Piloto", em alusão ao cargo exercido na facção criminosa PCC) e Isaque no roubo do automóvel Toyota Hilux.

Embora o réu Cleyton negue envolvimento com o roubo, dizendo tão somente ter sido responsável pelo transporte do automóvel em momento posterior ao exaurimento da ação delituosa, deixou clara a atuação dos comparsas no delito.

Também é certo o envolvimento do réu Cleyton Andrey Paludetto Cardoso na prática do roubo do veículo Toyota Hilux. Como já destacado, o acusado negou envolvimento no delito de roubo, mencionando apenas ter praticado o transporte do bem a pedido de Manoel, após já ter sido efetivada a subtração.

A despeito da negativa apresentada, reputo que referida versão está isolada e destoa das provas amealhadas.

Vale consignar ser trivial no âmbito acadêmico a lição segundo a qual, as provas não se confundem com os indícios: estes são sinais indicativos da existência ou veracidade de um fato, mas que por si só, seriam insuficientes para prová-lo. No entanto, não é menos verdade que a soma de vários indícios ou a sua análise em conjunto com as demais circunstâncias podem levar a prova do fato, como é o caso dos autos.

Com efeito, é possível inferir diversos elementos que sustentam o envolvimento de Cleyton Andrey no delito de roubo.

O teor das mensagens trocadas entre Cleyton Andrey e Manoel deixam clara a presença de um liame subjetivo entre os acusados, havendo adesão subjetiva daquele à conduta delituosa até mesmo em data anterior ao crime.

Dentre as mensagens, observo que ainda no dia 24 de fevereiro de 2021, Cleyton Andrey envia para Manoel as seguintes frases: "Doc pra que tu não é o piloto", "kkkkkk" e "tmj amanhã se dá um salve aqui" (fls. 43 e 44).

Já no dia 27 de março de 2021, Cleyton Andrey envia para Manoel o seguinte: "Vc vai vim com quem", "Quer conversa pessoalmente eu tu e o mano?", "Eu e ela é suave ela tem carta ainda" (fl. 44).

No dia 28 de março de 2021, Cleyton Andrey envia para Manoel mensagens com os seguintes dizeres: "Então fala pra tu tem um cano pra nós pega umas caminhonete aqui não pó", "Vê um dia pra ti cola pra mete esse b o viado" (fls. 44/45).

Em 04 de abril de 2021, Cleyton Andrey informa para Manoel: "Viado Hilux tem de monte é fácil aqui mano mas precisamos de um cano", "Se tu vier pra cá nós leva umas duas de uma vez", "Tem local pra pega e já deixa aí ?" (fl. 45).

Após o delito de roubo aqui apreciado, Cleyton Andrey retorna a contatar Manoel dizendo para ele que: "Eae Zika", "Tem trampo aí ? Pra ir ?", "Aquele Hilux lá já era ?" e "Vai leva ainda ?" (fls. 45/46).

Além do mais, é inconteste que o réu Cleyton Andrey era quem conduzia o veículo Toyota Hilux ao furtar-se do cerco policial, ocasião em que quase atingiu um dos agentes públicos com o automóvel.

Em suma, evidente a coautoria do réu no delito ou ao menos a sua participação, pois configurada nos autos sua adesão subjetiva aos demais acusados, desde antes da prática delitiva e após a sua concretização, conforme mensagens trocadas, denotando, por óbvio, uma organização entre eles com divisão de tarefas.

Neste aspecto, assinalo que não é possível a absolvição do réu ou desclassificação de sua conduta pretendida pela Defesa, na medida em que o contexto fático não sugere tais arguições.

Vale também mencionar que o fato de ter a Autoridade Policial indicado a incursão do réu no delito de receptação, conforme observado à fl. 237, não influi na conclusão aqui adotada. É indene de dúvidas que a classificação do inquérito policial não vincula o Ministério Público para o oferecimento da denúncia e, por óbvio, o Juízo responsável pela instrução do feito, notadamente quando há elementos o bastante para o reconhecimento da prática de infração penal diversa, como é o caso.

A título de argumento, ressalto sequer ser o caso de reconhecimento da participação de menor importância do acusado Cleyton Andrey, tal qual prevê o artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Isso porque ficou suficientemente demonstrada sua efetiva atuação no delito. Anoto, inclusive, que “não é de menor importância a participação no crime de roubo daquele que faz o transporte dos comparsas até o local e garante a fuga com os objetos roubados, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, pois tal conduta que é determinante para a consumação do crime.” (TJ-DF - 20170710094300 DF 0008942-38.2017.8.07.0007; 1ª Turma Criminal; Relator(a): Mario Machado; Julgamento: 13.12.2018; Publicação DJE: 21.01.2019).

À vista dos elementos de informação acima enumerados, configuradas a materialidade e a autoria e, por consequência, a responsabilização dos réus pelo delito de roubo aqui analisado.

As causas de aumento consistentes no concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo também foram demonstradas de forma clara e precisa.

Pondero que o Código Penal adota a teoria unitária ou monista, na qual, todos os que concorrem para um crime por ele respondem. No caso dos autos, patente a atuação dos acusados (pluralidade de indivíduos) e unidade de crime.

Assim como elucidado na denúncia, os réus agiram previamente ajustados, em concurso, com unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, estando presente o concurso de agentes previsto no artigo 29, caput, do Código Penal.

Neste prisma, caracterizada está a causa de aumento prevista no § 2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal.

A causa de aumento disposta no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, relativa à privação de liberdade da vítima foi sobejamente demonstrada pela prova oral acusatória, tal qual evidenciado pelo relato da própria ofendida que ficou subjugada durante a ação delituitosa por período de tempo juridicamente relevante (durante o trajeto da área central da Cidade de Tatuí até às proximidades da Cidade de Boituva).

Observe-se que não havia necessidade de permanecer com a ofendida no interior do veículo, pois os roubadores já tinham a posse da coisa, entretanto mesmo assim o fizeram.

Acerca do tema, é recente a jurisprudência:

“APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO BEM DEMONSTRADA PELA PROVA PERICIAL - RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA DURANTE O ROUBO OCORREU POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - NO QUE TANGE AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, A ABSOLVIÇÃO SE IMPÕE, EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - MANTIDO O REGIME FECHADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PENAS REDIMENSIONADAS - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR-LHES AS PENAS PARA 9 ANOS, 9 MESES E 8 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 23 DIAS-MULTA.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1509230-26.2019.8.26.0228; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Osni Pereira; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 22.02.2021) - destaquei.

“APELAÇÃO. Roubo circunstanciado. Recurso defensivo e ministerial. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Não cabimento. Delito consumado com a inversão da posse dos valores

subtraídos. Reconhecimento da majorante da restrição da liberdade da vítima. Ofendido que foi mantido em poder dos acusados por cerca de 25 minutos. Tempo juridicamente relevante. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1509790-41.2020.8.26.0451; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Leme Garcia; Origem: Comarca de Piracicaba; Julgamento e Publicação: 09.02.2021).

De igual modo, presente a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, consoante os fatos elementos coligidos. Ressalto que o crime foi praticado em data posterior ao início da vigência da Lei nº 13.654 de 2018, incidindo os acusados na causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Apesar da não apreensão da arma, tem-se, como já apontado alhures, o depoimento da vítima demonstrando claramente a sua existência, notadamente ao indicar que durante toda a ação delituosa era ameaçada pelos roubadores sob o argumento de que se tentasse reagir seria alvejada na cabeça.

Neste sentido, consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

Sobre o tema, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - RECURSO DA DEFESA VISANDO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. RECURSO MINISTERIAL VISANDO À MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - ACOLHIMENTO - Tendo em vista que, além do emprego de arma de fogo, o delito de roubo foi cometido em concurso de agentes, a majoração das reprimendas em, ao menos, 1/3, em razão do concurso de agentes, e, depois, em 2/3, em razão do emprego da arma de fogo, na terceira fase da dosimetria da pena, seria medida de rigor. Todavia, tendo o Parquet pleiteado expressamente o aumento da pena em razão do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que a prática do delito em concurso de agentes demonstra o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, face à regra do *tantum devolutum quantum appellatum*. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido, para majorar a pena-base.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1500583-45.2019.8.26.0615; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Luis Augusto de Sampaio Arruda; Origem: Comarca de Tanabi; Julgamento e Publicação: 12.03.2021) - destaquei.

Ainda, a título de argumentação, caberia aos réus, se assim fosse interesse deles, demonstrar que a arma utilizada era desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (STJ EREsp 961.863/RS).

Destarte, presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal em apreço, de rigor a condenação dos réus às penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Artigo 288 e seu parágrafo único, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “j”, na forma do artigo 29, todos do Código Penal combinado com os artigos 1º, II, a e b (1ª figura) e 8º, caput, ambos da Lei nº 8.072/90).

Quanto ao crime de associação criminosa, necessário, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, a correta capitulação jurídica ao fato descrito na denúncia, para acrescentar ao tipo penal incriminador descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a combinação com os artigos 1º, II, a e b (1ª figura) e 8º, caput, ambos da lei 8.072/90, conforme fundamentação abaixo.

Com efeito, dispõe o art. 288 do Código Penal:

“Art. 288 - Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”.

Por outro lado, a Lei nº 8.072/90 estabelece:

“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

II - roubo:

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);

Art. 8º - Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

(...)” - destaquei.

Desse modo, importante ressaltar, as investigações conduzidas pela Autoridade Policial (fls. 25/58, 63/64 e 230/239) revelaram que o grupo criminoso tinha como uma de suas principais atividades a prática de crime de roubo com emprego de arma de fogo, que é crime hediondo.

Por isso, conforme as disposições legais anteriormente transcritas, a pena pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, deve ser aquela prevista na Lei dos Crimes Hediondos, ou seja, com reprimenda variando de três a seis anos de reclusão.

Pois bem. As provas da instrução criminal revelam-se seguras e suficientes ao reconhecimento do vínculo associativo para a prática de crimes contra o patrimônio. Não se trata de simples reunião esporádica de agentes.

No caso, as provas trazidas, como já mencionado alhures, evidenciaram, como de rigor e antes das prisões - frise-se - o liame subjetivo necessário à caracterização deste delito, porquanto lastreadas em diligências e documentos ratificadores (tais como: fotografias, relatórios de investigação pormenorizados, acesso a dados de aparelhos celulares, depoimentos e outros).

Enfim, as provas revelaram condutas de roubo atribuíveis aos réus em verdadeira organização criminosa.

Ademais, ficou comprovado que durante os dias 11 e 15 de abril de 2021, foram praticados crimes na região envolvendo o veículo Cobalt de cor branca, utilizado pelos réus, dentre eles o roubo da Hilux em Tatuí no dia 13 de abril de 2021 e o roubo tentado à residência em Cerquilha no dia 15 de abril 2021, tal como exaustivamente já apontado.

Os elementos e a experiência comum permitem afirmar com a certeza necessária ao édito condenatório que os réus atuavam em conjunto - reiteradamente - na prática de crimes semelhantes contra o patrimônio alheio.

Os réus, residentes nas cidades de Cerquilha, estabeleceram entre eles vínculo para a prática reiterada de crimes de natureza patrimonial.

Anotar-se que em seu interrogatório, Isaque apontou que conhecia Manoel, pois ele era primo de sua esposa e ambos residiam na mesma rua; bem como disse que já estudou com Cleyton Andrey.

Já o réu Cleyton Andrey confirmou que também conhecia os corréus Isaque e Manoel. Todos os elementos angariados nos autos indicam que os réus se uniram de forma habitual em associação criminosa armada para o fim específico de praticar delitos de roubos. E, no caso dos autos, não fosse a eficiência e presteza da Polícia Civil, é certo que contavam com a plena certeza da impunidade.

A reiteração criminosa dos réus e a logística sempre necessária na prática de crimes patrimoniais denota sempre uma estrutura organizacional estável, apta a configurar o elemento subjetivo do crime de associação criminosa.

“O crime de quadrilha constitui modalidade delituosa que ofende a paz pública. A configuração típica do delito de quadrilha ou bando deriva da conjugação dos seguintes elementos caracterizadores: a) concurso necessário de pelo menos quatro pessoas (RT582/348 e 565/406); b) finalidade específica dos agentes voltada no cometimento de delitos (RTJ 102/614 e RT 660/383); e c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa (RT 580/328, 588/323e RT 615/272). A

existência de motivação política subjacente ao comportamento delituoso dos agentes não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo consubstanciado no art. 288 do Código Penal, eis que, para a configuração do delito de quadrilha, basta a vontade de associação criminosa- manifestada por mais de três pessoas - dirigida à prática de delitos indeterminados, sejam estes, ou não, da mesma espécie. O crime de quadrilha é juridicamente independente daqueles que venham a ser praticados pelos agentes reunidos na 'societas delinquentium' (RTJ 88/468). O delito de quadrilha subsiste autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi organizado o bando sequer venham a ser cometidos" (STF - HC 72.992.-4 - Rel.Celso de Mello - DJU 14.11.96, p. 44.469).

Como se observa, portanto, a prova dos autos é decisiva no tocante ao delito de associação criminosa, dada a estabilidade visível na conduta dos réus, de modo que se justifica neste aspecto a condenação.

DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Artigo 12 da Lei nº 10.826/2003).

Também é evidente a incidência do réu Cleyton Andrey Paludetto Cardoso no delito disposto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, pois o réu possuía e mantinha sob sua guarda munições, de uso permitido, porém em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A respeito, observa-se que por ocasião do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão (boletim de ocorrência de fls. 60/62), com o acusado foram apreendidas outras duas munições de calibre .38 íntegras (auto de exibição e apreensão de fl. 35).

As munições foram devidamente periciadas (fls. 428/430), ocasião em que apurado que elas eram eficazes quanto à potencialidade lesiva